

次のⅠ及びⅡの【見解】は、公判前整理手続において刑事訴訟法第316条の15により証拠開示の対象となる証拠の類型として、「被告人以外の者の供述録取書等であって、検察官が特定の検察官請求証拠により直接証明しようとする事実の有無に関する供述を内容とするもの」を掲げる同条第1項第6号の解釈に関するものである。

「参考人から『・・・』旨聴き取った。」との捜査官の聴取捜査報告書（以下「本件捜査報告書」という。）が存在し、参考人の「・・・」という供述が「検察官が特定の検察官請求証拠により直接証明しようとする事実の有無に関する」内容のものである場合、この本件捜査報告書が前記の証拠の類型（以下「6号の証拠の類型」という。）に該当するかどうかについて述べた後記アからオまでの【記述】のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。ただし、「供述録取書等」とは、「供述書、供述を録取した書面で供述者の署名若しくは押印のあるもの・・・」（同法第316条の14第2号）をいう。

※ 辰巳注：平成28年改正により、旧316条の14第2号の「供述書、供述を録取した書面で供述者の署名若しくは押印のあるもの……」の部分は削除され、新設された290条の3第1項柱書に同様の文言が規定された。

【見 解】

- Ⅰ. 「検察官が特定の検察官請求証拠により直接証明しようとする事実の有無に関する供述」は、供述者が直接体験した事実に関する供述に限る。
- Ⅱ. 「検察官が特定の検察官請求証拠により直接証明しようとする事実の有無に関する供述」には、供述者が直接体験した事実に関する供述のほか、供述者が他者から伝聞した供述も含む。

【記 述】

- ア. 本件捜査報告書について、参考人の供述を録取した供述録取書であるとの見方に立ち、Ⅰの【見解】を採るならば、同報告書は、「検察官請求証拠により直接証明しようとする事実の有無に関する供述を内容とするもの」といえるが、参考人の署名若しくは押印がない場合には「供述録取書等」に当たらないので、6号の証拠の類型に該当しない。
- イ. 本件捜査報告書について、参考人の供述を録取した供述録取書であるとの見方に立ち、Ⅰの【見解】を採るならば、同報告書は、「検察官請求証拠により直接証明しようとする事実の有無に関する供述を内容とするもの」といえ、捜査官の署名若しくは押印がある場合には「供述録取書等」に当たるので、6号の証拠の類型に該当する。
- ウ. 本件捜査報告書について、参考人の供述を聴き取った捜査官の供述書であるとの見方に立ち、Ⅰの【見解】を採るならば、同報告書は、「検察官請求証拠により直接証明しようとする事実の有無に関する供述を内容とするもの」といえ、捜査官の供述書として「供述録取書等」に当たるから、6号の証拠の類型に該当する。
- エ. 本件捜査報告書について、参考人の供述を録取した供述録取書であるとの見方に立ち、Ⅱの【見解】を採るならば、同報告書は、「検察官請求証拠により直接証明しようとする事実の有無に関する供述を内容とするもの」といえず、参考人の署名若しくは押印がない場合には「供述録取書等」にも当たらないので、6号の証拠の類型に該当しない。
- オ. 本件捜査報告書について、参考人の供述を聴き取った捜査官の供述書であるとの見方に立ち、Ⅱの【見解】を採るならば、同報告書は、「検察官請求証拠により直接証明しようとする事実の有無に関する供述を内容とするもの」といえ、捜査官の供述書として「供述録取書等」に当たるから、6号の証拠の類型に該当する。

1. ア ウ 2. ア オ 3. イ エ 4. イ オ 5. ウ エ

本問において、本件捜査報告書が6号の証拠の類型に該当するかどうかは、本件捜査報告書が「被告人以外の者の供述録取書等」にあたるかどうか、および、「検察官請求証拠により直接証明しようとする事実の有無に関する供述を内容とするもの」にあたるかどうかによる。

まず、「被告人以外の者の供述録取書等」とは、「供述書、供述を録取した書面で供述者の署名若しくは押印のあるもの……」(290条の3第1項柱書)をいうとされている。

次に、「検察官請求証拠により直接証明しようとする事実の有無に関する供述を内容とするもの」については、【見解】IおよびIIのいずれを採るかにより、「検察官請求証拠により直接証明しようとする事実の有無に関する供述」の意味が異なる。

以下では、肢ごとに上記の2点を検討する。

ア 正しい

まず、「被告人以外の者の供述録取書等」にあたるかについて検討すると、本記述では、本件捜査報告書は、参考人の供述を録取した供述録取書であることが前提とされている。よって、本件捜査報告書は「供述を録取した書面」(290条の3第1項柱書)の要件を満たす。しかし、本記述では参考人の署名若しくは押印がないことが前提とされている。とすると、「供述者の署名若しくは押印のあるもの」(290条の3第1項柱書)の要件を満たさない。よって、本件捜査報告書は、「被告人以外の者の供述録取書等」(316条の15第1項6号)にあたらない。次に、「検察官請求証拠により直接証明しようとする事実の有無に関する供述を内容とするもの」にあたるかについて検討すると、本記述では、【見解】Iが採用されている。【見解】Iは、「検察官請求証拠により直接証明しようとする事実の有無に関する供述」とは、供述者が直接体験した事実に関する供述に限られるとする。そして、本件捜査報告書の『・・・』の部分は、供述者である参考人が直接体験した事実に関する供述にあたる。よって、『・・・』の部分は、「検察官請求証拠により直接証明しようとする事実の有無に関する供述」にあたり、本件捜査報告書は、「検察官請求証拠により直接証明しようとする事実の有無に関する供述を内容とするもの」にあたる。したがって、本記述は正しい。

イ 誤っている

まず、「被告人以外の者の供述録取書等」にあたるかについて検討すると、本記述では、本件捜査報告書は、参考人の供述を録取した供述録取書であることが前提とされている。よって、本件捜査報告書は「供述を録取した書面」(290条の3第1項柱書)の要件を満たす。しかし、「供述者の署名若しくは押印のあるもの」(290条の3第1項柱書)の要件を満たすには、参考人の署名若しくは押印が必要であるところ、本記述は、捜査官の署名若しくは押印があるとするのみで、本記述において参考人の署名若しくは押印はない。とすると、「供述者の署名若しくは押印のあるもの」とはいえない。よって、本件捜査報告書は、「被告人以外の者の供述録取書等」(316条の15第1項6号)にあたらない。次に、「検察官請求証拠により直接証明しようとする事実の有無に関する供述を内容とするもの」にあたるかについて検討すると、本記述では、【見解】Iが採用されている。【見解】Iは、「検察官請求証拠により直接証明しようとする事実の有無に関する供述」とは、供述者が直接体験した事実に関する供述に限られるとする。そして、本件捜査報告書の『・・・』の部分は、供述者である参考人が直接体験した事実に関する供述にあたる。よって、『・・・』の部分は、「検察官請求証拠により直接証明しようとする事実の有無に関する供述」にあたり、本件捜査報告書は、「検察官請求証拠により直接証明しようとする事実の有無に関する供述」にあたる。したがって、本記述は、捜査官の署名若しくは押印がある場合には「供述録取書等」に当たるとしている点で、誤っている。

ウ 誤っている

まず、「被告人以外の者の供述録取書等」にあたるかについて検討すると、本記述では、本件捜査報告書は、参考人の供述を聴き取った捜査官の供述書であることが前提とされている。よって、本件捜査報告書は「供述書」(290条の3第1項柱書)にあたるため、「被告人以外の者の供述録取書等」(316条の15第1項6号)にあたる。次に、「検察官請求証拠により直接証明しようとする事実の有無に関する供述」にあたるかについて検討すると、本記述では、【見解】Ⅰが採用されている。【見解】Ⅰは、「検察官請求証拠により直接証明しようとする事実の有無に関する供述」とは、供述者が直接体験した事実に関する供述に限られるとする。そして、本件捜査報告書の『・・・』の部分は、供述者である捜査官が直接体験した事実に関する供述にあたらない。よって、『・・・』の部分は、「検察官請求証拠により直接証明しようとする事実の有無に関する供述」にあらず、本件捜査報告書は、「検察官請求証拠により直接証明しようとする事実の有無に関する供述を内容とするもの」にあたらない。したがって、本記述は、本件捜査報告書が、「検察官請求証拠により直接証明しようとする事実の有無に関する供述を内容とするもの」にあたるとしている点で、誤っている。

エ 誤っている

まず、「被告人以外の者の供述録取書等」にあたるかについて検討すると、本記述では、本件捜査報告書は、参考人の供述を録取した供述録取書であることが前提とされている。よって、本件捜査報告書は「供述を録取した書面」(290条の3第1項柱書)の要件を満たす。そして、本記述は、参考人の署名若しくは押印がないことが前提となっているため、「供述者の署名若しくは押印のあるもの」(290条の3第1項柱書)の要件を満たさない。よって、本件捜査報告書は、「被告人以外の者の供述録取書等」にあたらない。次に、「検察官請求証拠により直接証明しようとする事実の有無に関する供述」にあたるかについて検討すると、本記述では、【見解】Ⅱが採用されている。【見解】Ⅱは、「検察官請求証拠により直接証明しようとする事実の有無に関する供述」とは、供述者が直接体験した事実に関する供述のほか、供述者が他者から伝聞した供述も含むとする。本件捜査報告書の『・・・』の部分は、供述者である参考人が直接体験した事実に関する供述にあたる。よって、『・・・』の部分は、「検察官請求証拠により直接証明しようとする事実の有無に関する供述」にあたり、本件捜査報告書は「検察官請求証拠により直接証明しようとする事実の有無に関する供述を内容とするもの」にあたる。したがって、本記述は、本件捜査報告書は「検察官請求証拠により直接証明しようとする事実の有無に関する供述を内容とするもの」にあたらないとしている点で、誤っている。

オ 正しい

まず、「被告人以外の者の供述録取書等」にあたるかについて検討すると、本記述では、本件捜査報告書は、参考人の供述を聴き取った捜査官の供述書であることが前提とされている。よって、本件捜査報告書は「供述書」(290条の3第1項柱書)にあたるため、「被告人以外の者の供述録取書等」(316条の15第1項6号)にあたる。次に、「検察官請求証拠により直接証明しようとする事実の有無に関する供述」にあたるかについて検討すると、本記述では、【見解】Ⅱが採用されている。【見解】Ⅱは、「検察官請求証拠により直接証明しようとする事実の有無に関する供述」とは、供述者が直接体験した事実に関する供述のほか、供述者が他者から伝聞した供述も含むとする。本件捜査報告書の『・・・』の部分は、供述者である捜査官が他者である参考人から伝聞した供述にあたる。よって、『・・・』の部分は、「検察官請求証拠により直接証明しようとする事実の有無に関する供述」にあたり、本件捜査報告書は「検察官請求証拠により直接証明しようとする事実の有無に関する供述を内容とするもの」にあたる。したがって、本記述は正しい。

以上により、正しい記述はアとオであり、したがって、正解は肢2となる。

